Eleições 2026

Implicações no rádio e na televisão

MACHADO MOURA E CARDOSO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Resumo executivo

OBJETIVO DA CARTILHA

Orientar emissoras de rádio e televisão sobre prazos, restrições e procedimentos aplicáveis no período eleitoral, com foco na prevenção de riscos jurídico e operacional.

6	48h	24h
seções específicas	Prazo do direito de resposta na programação normal	suspensão possível da programação por infrações específicas

ESTRUTURA DE USO

As seções foram ordenadas por assunto: o que observar, quando agir, quais evidências manter e quais riscos evitar.

ATENÇÃO

As orientações são gerais. Casos concretos devem ser submetidos à análise jurídica específica do escritório.

Mapa da cartilha

01 CALENDÁRIO ELEITORAL

Prazos críticos e marcos operacionais

02 PESQUISAS

Registro, divulgação e penalidades

03 PROGRAMAÇÃO NORMAL

Condutas vedadas às emissoras

04 DEBATES

Regras, convites e acessibilidade

05 HORÁRIO GRATUITO

Plano de mídia, entregas e veiculação

06 DIREITO DE RESPOSTA

Prazos e obrigações de exibição

Principais datas

1º jan.

registro obrigatório de pesquisas eleitorais

30 jun.

vedação a programa apresentado por pré-candidato

6 ago.

início das restrições à programação normal

28 ago.–1º out.

propaganda gratuita do 1º turno

09–23 out.

propaganda gratuita do 2º turno

20 dias

guarda mínima de gravações por emissoras até 1 kW

01

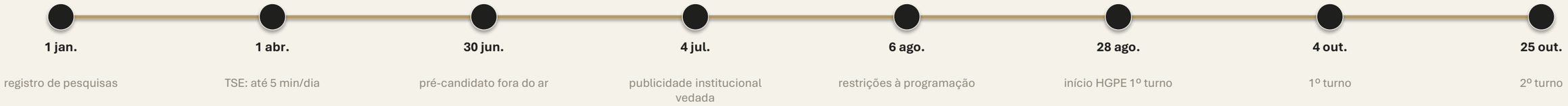
Calendário eleitoral

PRINCIPAIS DATAS A SEREM OBSERVADAS PELAS EMISSORAS DE RÁDIO E DE TELEVISÃO



Machado Moura e Cardoso Advogados Associados

Linha do tempo



CONTROLE SUGERIDO

Criar calendário interno com alertas em D-30, D-15, D-7 e D-1 para: programação, jurídico, tráfego, jornalismo, comercial e direção.

RISCO EVITADO

Perda de prazo, tratamento desigual entre candidatos, veiculação indevida e falha de comprovação perante a Justiça Eleitoral.

Marcos por fase

PRÉ-CAMPANHA

1º de janeiro: pesquisas eleitorais passam a exigir registro prévio.
1º de abril até 30 de julho: TSE pode requisitar até 5 minutos diários para veiculação de publicidade institucional.
30 de junho: vedado transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato.

CAMPANHA E 1º TURNO

4 de julho: publicidade institucional estadual e federal fica restrita.
16 de julho até 15 de agosto e 1º a 3 de outubro: TSE pode requisitar até 10 minutos diários para veiculação de comunicados, boletins e orientações.
20 de julho: data até a qual as emissoras devem informar seus dados de contato à Justiça Eleitoral.
6 de agosto: iniciam-se vedações da programação normal.
28 de agosto a 1º de outubro: propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV.
4 de outubro: eleições — 1º turno.

2º TURNO

9 de outubro: início da propaganda eleitoral gratuita.
22 a 24 de outubro: TSE pode requisitar até 10 minutos diários para veiculação de comunicados, boletins e orientações.
23 de outubro: último dia da propaganda gratuita e dos debates.
25 de outubro: eleições — 2º turno.

02

Pesquisas



Checklist de divulgação de pesquisa

ANTES DE DIVULGAR, CONFIRMAR:

- Período da coleta de dados;
- Margem de erro;
- Nível de confiança;
- Número de entrevistas;
- Entidade ou empresa realizadora;
- Contratante; e
- Número do registro da pesquisa.

REGRA OPERACIONAL

Emissora de rádio e de televisão, via de regra, não realiza pesquisa eleitoral, apenas divulga e, ao fazê-lo, deve informar os dados obrigatórios no conteúdo veiculado. A falta de registro ou a divulgação incompleta eleva o risco de responsabilização.

5 dias

antecedência mínima para registro antes da divulgação

R$ 53.205

multa mínima por pesquisa irregular

Crime

pesquisa fraudulenta: detenção e multa

Fluxo de validação editorial

RECEBER

Identificar fonte, contratante e registro.

CONFERIR

Checar requisitos obrigatórios e data da coleta.

VALIDAR

Submeter ao jurídico quando houver dúvida.

VEICULAR

Informar dados mínimos na matéria ou chamada.

ARQUIVAR

Guardar evidência da checagem e do conteúdo divulgado.

Pesquisa eleitoral é conteúdo de alto risco. A checagem deve ser documental, não meramente declaratória.

Enquetes: distinção crítica

PESQUISA ELEITORAL

Levantamento com metodologia, plano amostral, registro prévio e responsável técnico. Pode ser divulgada se cumprir os requisitos legais.

ENQUETE OU SONDAGEM

Levantamento de opinião sem plano amostral e com participação espontânea. É vedada a partir do início da campanha eleitoral.

PONTO SENSÍVEL

A enquete apresentada à população como pesquisa pode ser reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro, com consequências próprias.

Programação normal das emissoras



Matriz de condutas vedadas

SEMPRE VEDADO

Propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão, inclusive intrapartidária.

APÓS CONVENÇÕES

Transmitir pesquisa ou consulta popular identificável; veicular propaganda política; difundir opinião favorável ou contrária.

A PARTIR DE 6 DE AGOSTO

Dar tratamento privilegiado; veicular programas com alusão ou crítica a candidato/partido; divulgar nome de programa que se refira a candidato.

DESDE 30 DE JUNHO

Transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato.

Jornalismo: o que preservar

PERMITIDO

Notícias de cunho informativo, debate político imparcial, entrevistas equilibradas e cobertura com critérios jornalísticos verificáveis.

VEDADO OU SENSÍVEL

Promoção de candidatura, tratamento privilegiado, opinião favorável ou contrária, crítica direcionada com repercussão eleitoral e uso indireto de conteúdo de terceiros para ofensa.

Critério prático: a emissora deve conseguir demonstrar isonomia, finalidade informativa e ausência de favorecimento ou prejuízo eleitoral.

Risco sancionatório

R$ 21.282 a R$ 106.410

multa por violação ao art. 45 da Lei nº 9.504

2×

multa duplicada em caso de reincidência

24h

suspensão da programação normal

CONTROLES MÍNIMOS

Roteiro editorial revisado; registro de convites; gravação preservada; trilha de aprovação; orientação a apresentadores e produtores.

04

Debates



Regras de composição e acordo

REGRA PACTUADA

As regras devem ser pactuadas com pelo menos 2/3 dos candidatos aptos nas eleições majoritárias e 2/3 dos partidos ou federações com candidatos aptos nas proporcionais.

CANDIDATO APTO

Registro requerido à Justiça Eleitoral e filiação a partido com representação mínima de 5 parlamentares no Congresso Nacional.

SEM ACORDO

Observar participação dos partidos com ao menos 5 parlamentares, grupos de no mínimo 3 candidatos em majoritárias e organização proporcional equivalente.

Checklist operacional do debate

1. DEFINIR REGRAS

Formato, ordem, blocos, réplica, tréplica e critérios de participação.

2. FORMALIZAR CONVITES

Comprovar convite com antecedência mínima de 72 horas.

3. INSERIR NA PROGRAMAÇÃO

Inserir o debate na programação previamente estabelecida e divulgada.

4. GARANTIR ACESSIBILIDADE

Legenda oculta, janela de Libras e audiodescrição nos debates televisivos.

5. ARQUIVAR EVIDÊNCIAS

Convites, aceites, roteiro, gravação e justificativas de ausência.

Horário gratuito no rádio e na televisão



Grade sintética de veiculação

1º TURNO

Período: de agosto a 1º de outubro.
Blocos: 7h–7h25 e 12h–12h25 no rádio; 13h–13h25 e 20h30–20h55 na televisão.
Inserções: 70 minutos diários, inclusive aos domingos, das 5h às 24h.

2º TURNO

Período: 9 a 23 de outubro.
Blocos: 10 minutos para cada cargo, de segunda a sábado, nos mesmos horários do 1º turno.
Inserções: 25 minutos diários para cada cargo em disputa.

Observação: as emissoras devem cumprir o plano de mídia e evitar flexibilizações que possam configurar tratamento privilegiado.

Plano de mídia: cadeia de entrega

CONVOCAÇÃO

A partir de 15 de agosto, Justiça Eleitoral convoca partidos, federações e representação das emissoras.

DADOS DAS GERADORAS

Até 2 dias antes do início, emissoras responsáveis pela geração devem fornecer endereço, telefone e canais de contato.

MAPAS DE MÍDIA

Partidos, federações e coligações apresentam mapas até 14h da véspera da veiculação.

ENTREGA DAS MÍDIAS

6 horas antes para programas em rede; 12 horas antes para inserções.

VEICULAÇÃO

Inserções distribuídas uniformemente entre 5h–11h, 11h–18h e 18h–24h.

Tratamento de ocorrências

MATERIAL COM DEFEITO OU FORA DO PRAZO

Veicular o último material exibido pela emissora, independentemente de consulta prévia ao partido, federação ou coligação.

TEMPO EXCEDENTE

Cortar a parte final da inserção ou do bloco, conforme o tempo determinado no plano de mídia.

TEMPO INSUFICIENTE NO BLOCO

Completar com os dizeres: “Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita”.

GUARDA DE GRAVAÇÕES

Conservar gravações por 20 dias nas emissoras de até 1 kW e por 30 dias nas demais. Após 60 dias da divulgação, o material não retirado pode ser destruído.

06

Direito de resposta



Programação normal: prazos

48h

prazo para requerer, contado da veiculação da ofensa

24h

prazo para emissora confirmar data e horário e entregar cópia

48h

prazo para veicular resposta após a decisão

≥1 min

tempo mínimo da resposta, ainda que a ofensa tenha sido inferior

REQUISITO DO PEDIDO

O requerimento deve conter a transcrição do trecho considerado ofensivo ou inverídico.

CONTROLE DA EMISSORA

Manter gravação acessível, registro de veiculação e responsável interno para responder notificações no prazo.

Horário eleitoral: rito operacional

PEDIDO

Prazo de 24 horas, com trecho ofensivo ou inverídico, gravação e degravação.

DECISÃO

Resposta no horário do partido, federação ou coligação responsável pela ofensa.

ENTREGA

Resposta entregue à geradora em até 36 horas após ciência da decisão.

VEICULAÇÃO

Exibição no programa subsequente do responsável pela ofensa.

Mapa de riscos jurisprudenciais

PESQUISA SEM REGISTRO

Multa aplicável ao responsável pela divulgação, inclusive veículo de comunicação.

ENTREVISTA COM DADOS ELEITORAIS

Menção voluntária a percentuais pode caracterizar divulgação irregular.

TRATAMENTO PRIVILEGIADO

Promoção de candidato em programação normal gera risco sancionatório.

OPINIÃO FAVORÁVEL/CONTRÁRIA

Crítica ou apoio direcionado em rádio/TV pode violar o dever de isenção.

RESPONSABILIDADE DA EMISSORA

A emissora responde inclusive por conteúdo de programas contratados ou produzidos por terceiros.

ENQUETE

Sondagem sem plano amostral pode gerar enquadramento quando apresentada como pesquisa.

Plano de ação para emissoras

JURÍDICO

Validar pesquisas, debates, direitos de resposta e casos sensíveis.

JORNALISMO

Aplicar critérios de isonomia, evitar opinião eleitoral e registrar justificativas editoriais.

PROGRAMAÇÃO

Bloquear conteúdos vedados, monitorar apresentadores e ajustar grade.

COMERCIAL

Impedir propaganda eleitoral paga e publicidade institucional vedada.

TRÁFEGO / OPERAÇÕES

Controlar mapas, mídias, horários, inserções e provas de veiculação.

DIREÇÃO

Definir responsáveis, fluxos de aprovação e resposta a notificações.

Atuação em radiodifusão

Machado Moura e Cardoso Advogados Associados

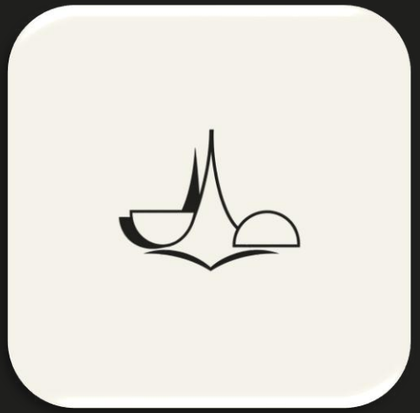
Escritório sediado em Brasília/DF, com atuação especializada em radiodifusão e experiência jurídica, legislativa e regulatória no setor.

- Assessoria jurídica permanente em radiodifusão
- Análise regulatória, técnica, cível, penal, eleitoral, fiscal, tributária e trabalhista
- Acompanhamento de procedimentos perante órgãos públicos em Brasília
- Monitoramento de atos no Diário Oficial da União
- Estudos técnicos, pareceres e informativos jurídicos setoriais
- Assessoria em prazos e renovação de outorga

MACHADO MOURA E CARDOSO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Cartilha Eleições 2026

Esta obra intelectual é protegida pela Lei nº 9.610/1998. Autorizada apenas a reprodução integral.



Machado Moura e Cardoso Advogados Associados